SENTENÇA

[Fornecimento de medicamentos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0809975-93.2024.8.15.2001
EXEQUENTE: REBECA MEZAABE ANTAO DE ARAUJO BRITO
EXECUTADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

I. RELATÓRIO

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por **REBECA MEZAABE ANTAO DE ARAUJO BRITO**, qualificada nos autos, em face de **HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA**, também qualificada, objetivando a satisfação do crédito decorrente da condenação por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação da sentença, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, além de custas processuais e honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme Acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (ID 109246106), transitado em julgado em 14/03/2025 (ID 109246112).

Devidamente intimada para o pagamento, a parte Executada apresentou **Impugnação ao Cumprimento de Sentença** (ID 127292964), alegando excesso de execução. Na peça impugnatória, a Executada sustentou que o valor correto da condenação seria de R$ 15.055,62 (quinze mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), embora tenha procedido ao depósito judicial do montante de R$ 15.200,09 (quinze mil, duzentos reais e nove centavos), conforme comprovante anexado.

Posteriormente, a parte Exequente peticionou (ID 127698760), manifestando sua **expressa concordância** com o valor depositado pela Executada, qual seja, R$ 15.200,09 (quinze mil, duzentos reais e nove centavos). A Exequente informou não se opor aos valores impugnados pela Executada e anuiu com o pagamento já realizado através do depósito judicial. Na mesma petição, requereu a liberação e distribuição dos valores, indicando que 30% (trinta por cento) do montante (R$ 4.560,00) fosse destinado

à sua advogada, Dra. Sthefannye Rhayssa Coutinho da Nóbrega Lima, e os 70% (setenta por cento) restantes (R$ 10.640,00) à sua titularidade, com as respectivas informações bancárias para expedição de alvará.

Os autos vieram conclusos para decisão.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A Executada, ao ser intimada para o adimplemento voluntário, depositou o valor de R$ 15.200,09 (quinze mil, duzentos reais e nove centavos), embora tenha apresentado impugnação alegando que o valor devido seria de R$ 15.055,62 (quinze mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

O ponto crucial para a solução da controvérsia reside na manifestação da parte Exequente (ID 127698760), que **concordou expressamente com o valor depositado** pela Executada. Ao fazê-lo, a Exequente demonstrou aceitação do montante disponível, renunciando, tacitamente, a eventual diferença que poderia ser apurada a seu favor ou, ainda, às discussões levantadas na impugnação da Executada, no que tange ao *quantum debeatur*.

Dessa forma, a divergência de valores anteriormente existente entre as partes restou superada pela concordância da Exequente em receber o valor depositado. O depósito do montante e a subsequente aceitação da Exequente configuram o integral cumprimento da obrigação pecuniária reconhecida no título executivo judicial, não havendo mais pendências a serem resolvidas na fase executiva.

Com efeito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. No caso em tela, a satisfação da obrigação se deu com o depósito do valor pela Executada e a concordância da Exequente em recebê-lo.

A expedição do alvará, conforme solicitado pela Exequente, é a medida que se impõe para a concretização da satisfação do crédito e a consequente extinção da execução.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em conformidade com o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, **JULGO EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA**, pela satisfação da obrigação.

Considerando a ausência de interesse recursal das partes, considera-se a presente decisão, desde já, como transitada em julgado. Certifique-se.

No mais, determino a expedição de **ALVARÁ JUDICIAL** em favor das partes, conforme requerido pela Exequente na petição de ID 127698760, para levantamento e distribuição do valor de R$ 15.200,09 (quinze mil, duzentos reais e nove centavos), depositado judicialmente, **conforme requerido. (ID. 111005749)**

1. 30% (trinta por cento) do valor total (R$ 4.560,00) em favor da advogada **STHEFANNYE RHAYSSA COUTINHO DA NOBREGA LIMA**, OAB/PB Nº 32.092, mediante depósito na conta bancária indicada:

- **Banco:** Nubank
- **Agência:** 0001
- **Conta:** 22420700-9
- **Código do Banco:** 0260
- **Chave PIX:** 83987451285
- *CPF:* 066844724-95

2. **70% (setenta por cento) do valor total (R$ 10.640,00)** em favor da Exequente **REBECA MEZAABE ANTAO DE ARAUJO BRITO**, mediante depósito na conta bancária indicada:

- **Banco:** Inter
- **Agência:** 0001
- **Conta:** 288680956
- **Código do Banco:** 077
- **Chave PIX:** rebeca.mezaabe@gmail.com
- *CPF:* 704.178.604-80

À escrivania para que disponibilize a guia de custas finais, mediante registro de cálculo de atualização no sistema TJCALC, conforme determina o artigo 391 do Código de Normas Judicial.

Após, intime-se o executado, através de seu advogado, para, em 5 dias, recolher as custas.

Decorrido tal prazo, sem o recolhimento, oficie-se (a ESCRIVANIA), por meio do sistema SERASAJUD, para a inclusão do nome do executado nos cadastros restritivos ao crédito.

Cumpridas as determinações acima e comprovado o levantamento, arquive-se.

Cumpra-se.

João Pessoa-PB, **data e assinatura eletrônicas**.

Maria Carmem Heráclio do Rêgo Freire Farinha

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: MARIA CARMEN HERACLIO DO REGO FREIRE FARINHA
18/12/2025 10:37:10
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 129226901

IMPRIMIR GERAR PDF